



PUTUSAN
Nomor 27 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DE MISURATA, berkedudukan di Perum De Misurata
Avanue RT 25, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi
Selatan, Kota Jambi, yang diwakili oleh Taufik Munir Direktur
Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitri Susanti,
S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ikhlas Akta
Jati, beralamat di Jalan Kolonel Abunjani Lrg. Melati, RT 25,
Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ANDRE SUKENDAR**,
2. **DHORA DAMAYANTI**, keduanya bertempat tinggal di Perum
De Misurata Avanue Blok E, Nomor 09 Lr. Akimar, RT 25,
Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi,
Jambi, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada
Nelson Freddy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat
pada Nelson Freddy, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan
Adi Sucipto, Nomor 49, Kota Jambi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **NOTARIS & PPAT SYAHRIT TANZIL, S.H.**, berkedudukan
di Jalan Orang Kayo Hitam, Nomor 16, Kelurahan Sulan
Jana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi;
2. **BANK TABUNGAN NEGARA CABANG JAMBI**,
berkedudukan di Jalan Yusuf Singadikane, Kelurahan
Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dalam menjalankan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H. antara Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H. antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H.;
5. Menyatakan sah Penggugat menarik kembali segala hal yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 tahun 2014 Notaris Syahrit Tanzil, SH tanpa persetujuan dari pihak Tergugat I;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 169, tanggal 19 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H. adalah batal demi hukum, dengan segala akibat hukum yang wajib dipatuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menyatakan segala akta-akta lainnya dan segala surat yang terkait untuk dan/atau daripada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H. adalah tidak berkekuatan hukum dan menjadi batal demi hukum;
8. Menyatakan tidak sah/tidak diperbolehkan dilakukan perbuatan hukum lanjutan atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169 berupa pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 609/The Hok pada Blok E-9 Perumahan De Misurata Avenue yang terletak di Jalan Akimar RT 25, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

9. Menetapkan kewajiban Penggugat karena batal demi hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahril Tanzil, S.H. untuk:

- Mengembalikan kepada Turut Tergugat II uang bayaran harga rumah senilai yang pernah diterima Penggugat dari Turut Tergugat II yaitu yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Mengembalikan kepada Tergugat I berupa uang muka (*downpayment*) harga rumah senilai yang pernah diterima Penggugat dari Tergugat I Rp471.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk berkewajiban melaksanakan:

10.1. Membayar uang ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

- Kerugian materil senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Kerugian imateril senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sejumlah Rp2.105.000.000,00 (dua miliar seratus lima juta rupiah);

10.2. Memulihkan terhadap barang berupa satu unit rumah pada Blok E-9 Perumahan De Misurata Avenue dan memulihkan terhadap keadaan Penggugat dalam keadaan sebelum perikatan dibuat yaitu:

- Menyerahkan kembali kepada Penggugat berupa satu unit rumah Blok E-9 secara cukup dan lengkap dan dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun daripadanya sebagaimana keadaan dahulu pada saat Penggugat serahkan kepada Tergugat;
- Mencabut laporan pidana pada Polresta Jambi untuk melepaskan intimidasi ancaman pasal pidana atas status Penggugat sebagai Terlapor;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2023



11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan;
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 9 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 54/Pdt/2022/PT JMB, tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt/2022/PT JMB *juncto* Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Perdata Nomor 54/Pdt/2022/PT JMB, tanggal 22 Juni 2022 *juncto* Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 9 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dalam menjalankan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H., antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H., antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H.;
5. Menyatakan sah Penggugat menarik kembali segala hal yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H., tanpa persetujuan dari pihak Tergugat I;



6. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H., adalah batal demi hukum, dengan segala akibat hukum yang wajib dipatuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menyatakan segala akta-akta lainnya dan segala surat yang terkait untuk dan/atau daripada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H., adalah tidak berkekuatan hukum dan menjadi batal demi hukum;
8. Menyatakan tidak sah/tidak dapat dilakukan perbuatan hukum lanjutan atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H., berupa pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 609/The Hok pada Blok E-9 Perumahan De Misurata Avenue yang terletak di Jalan Akimar RT 25, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
9. Menetapkan kewajiban Penggugat karena batal demi hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 169, tanggal 19 Juni 2014 Notaris Syahrit Tanzil, S.H., untuk:
 - Mengembalikan kepada Turut Tergugat II uang bayaran harga rumah senilai yang pernah diterima Penggugat dari Turut Tergugat II yaitu yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Mengembalikan kepada Tergugat I berupa uang muka (*downpayment*) harga rumah senilai yang pernah diterima Penggugat dari Tergugat I Rp471.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk berkewajiban melaksanakan:
 - a. Membayar uang ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - Kerugian materil senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - Kerugian imateril senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
Sejumlah Rp2.105.000.000,00 (dua miliar seratus lima juta rupiah);



- b. Memulihkan terhadap barang berupa satu unit rumah pada Blok E-9 Perumahan De Misurata Avenue dan memulihkan terhadap keadaan Penggugat dalam keadaan sebelum perikatan dibuat yaitu:
- Menyerahkan kembali kepada Penggugat berupa satu unit rumah Blok E-9 secara cukup dan lengkap dan dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun daripadanya sebagaimana keadaan objek setelah menjadi objek perkara dengan segala sesuatu yang dahulu melekat pada saat Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I;
 - Mencabut laporan pidana pada Polresta Jambi untuk melepaskan intimidasi ancaman pasal pidana atas status Penggugat sebagai Terlapor;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan 1 unit rumah pada blok E-9 Perumahan De Misurata Avenue kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun daripadanya sebagaimana keadaan objek setelah menjadi objek perkara dengan segala sesuatu yang dahulu melekat pada saat Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara berupa satu unit rumah pada Blok E-9 Perumahan De Misurata Avenue;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan oleh Pengadilan;
14. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah



Agung berpendapat:

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar antara posita dan petitum tidak sejalan atau sinkron. Pada satu sisi dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi dalam petitum gugatan Penggugat menghubungkan antara konsep iktikad baik dan perjanjian. Putusan *Judex Facti* telah berdasarkan pada hukum acara. Putusan juga telah didukung oleh cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DE MISURATA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT DE MISURATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera

Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.
NIP. 19591111 198601 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2023